

77 — Relatório Forense Completo

IP 1500343-58.2025.8.26.0223 · 3ª Vara Criminal · Foro de Guarujá-SP

Estupro de Vulnerável (CP art. 217-A) · Vítima: Caio Onesti Gorenstein, 11 anos · Averiguado: Ronaldo de Castro

Atualizado em 24/06/2026

Arquivamento REVERTIDO

Produção antecipada de prova DEFERIDA

Conduta do genitor sob suspeita

I — IDENTIFICAÇÃO E RESUMO EXECUTIVO

ITEM	CONTEÚDO
Processo	1500343-58.2025.8.26.0223 · INQUÉRITO POLICIAL · em segredo de justiça
Vara	3ª Vara Criminal · Foro de Guarujá-SP · Juiz Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS
Origem policial	Portaria 2044763/2025 · DEL.DEF.MUL. Guarujá (Delegacia de Defesa da Mulher · 37111057)
Tipo penal apurado	Estupro de vulnerável (CP art. 217-A · pena 8-15 anos de reclusão · crime hediondo · Lei 8.072/90)
Vítima	CAIO ONESTI GORENSTEIN · CPF 495.017.298-00 · nascido 03/01/2014 · 11 anos · representado por sua genitora MILLENA ONESTI GORENSTEIN
Averiguado	RONALDO DE CASTRO · RG 4.557.572-SP · CPF 264.252.468-04 · nasc. 11/05/1950 (74 anos) · Filiação: Maria Teixeira de Castro + Hilario de Castro · Endereço: Rua Professor Alexandre Correia, 300, Apto 82, Bloco Siena, Morumbi, São Paulo · Tel.: (11) 99218-8324
Local do crime	Embarcação " SERENA III ", ancorada no late Clube de Santos · Rua Funchal, 1140 · Vila Santa Rosa · Jardim Santa Maria · Guarujá-SP
Data do crime apurada na denúncia	1º de junho de 2024 · cerca de 12h00 · com indícios de reiteração ("3 ou 4 vezes" entre janeiro e junho de 2024 conforme relatos psicológicos)
Conduta concretamente atribuída	O investigado teria segurado a mão da vítima e a colocado sobre o próprio órgão genital , por cima da bermuda/calça, em ato reiterado, proferindo a frase: " <i>deixa assim mais um pouco, do jeito que eu gosto</i> " (sic — relato registrado nos relatórios psicológicos fls. 19/21, 22/23 e 24/27)
Relação investigado-família	Ronaldo é pai de Gabriela Okrongli , atual companheira/namorada do genitor da vítima ARI GORENSTEIN. Caio referia-se ao averiguado como " avodraсто " · vínculo afetivo prévio + assimetria de poder + acesso íntimo facilitado pelo contexto familiar reorganizado pós-divórcio
Patronos da vítima nestes autos	BORGES & ELEUTÉRIO ADVOCACIA · Júlia Melim Borges (OAB/SC 22.013 · OAB/PR 98.941) · escritórios Joinville-SC e Curitiba-PR · subscrição da petição de reconsideração de 26/01/2026
Defesa do averiguado	Dr. EDUARDO PIZARRO CARNELÓS (OAB/SP 75.154) + Dr. ROBERTO SOARES GARCIA (OAB/SP 125.605) · constituídos fls. 115-116. Defesa criminalista de alto perfil — sinaliza preparação para defesa robusta
Promotor(a) do feito	

	Pré-arquivamento (fls. 140-154): Promotor(a) inicial em 15/12/2025. Reconsideração e cautelar (fls. 179-184): JULIANA MONTEZUMA LACERDA HADDAD · 7ª Promotoria de Justiça de Guarujá · 26/01/2026, com analista jurídico Marcelo Yoshino Jorge Alves
Estado atual do feito	Arquivamento REVERTIDO em 29/01/2026. Cautelar de produção antecipada de prova DEFERIDA. Depoimento Especial (Lei 13.431/2017) determinado. Citação de Ronaldo + manifestação da defesa em 5 dias. Setor Técnico do Foro designará entrevista preliminar + audiência

II — CRONOLOGIA DETALHADA

DATA	MARCO	CONTEÚDO
Jan-Jun/2024	Período dos abusos	Conforme relatos colhidos pela psicóloga Maria Inês Giora · "por volta de 3 ou 4 vezes" · ambiente da embarcação Serena III
01/06/2024	Crime-base apurado	Data específica adotada pelo MP na cautelar de produção antecipada de prova · cerca de 12h00 · late Clube de Santos · Guarujá
Jun-Dez/2024	Acompanhamento psicológico	Caio inicia atendimento com Maria Inês Giora (Hora Espaço Psicanalítico). Maia (irmã, 9 anos) inicia atendimento com Elaine Cristina Rodrigues Misiti . Relatórios psicológicos posteriormente juntados às fls. 19/21, 22/23 e 24/27
2025	IP instaurado	Portaria 2044763/2025 da DEL.DEF.MUL. Guarujá. Diligências realizadas (oitivas e relatórios). Investigado constitui defesa (Eduardo Pizarro Carnelós + Roberto Soares Garcia) fls. 115-116
"Acareação" forçada (data interna)	Encenação probatória	Reunião articulada por Ari (genitor) + Ronaldo (investigado) , com presença da namorada do investigado Gabriela . Ronaldo vestiu a mesma roupa da época para "reproduzir o volume corporal" e levar Caio a admitir "equivoco". A criança "pareceu concordar" por medo (relato Maria Inês Giora)
15/12/2025	Arquivamento (fls. 140-154 + 157)	MP promove arquivamento (art. 28 CPP). Juiz Edmilson Rosa dos Santos homologa, com ressalva do art. 18 do CPP. Fundamento: "dúvida razoável" pela suposta retratação de Caio
26/01/2026 · manhã	Reconsideração da vítima (fls. 163-176)	BORGES & ELEUTÉRIO protocola pedido de reconsideração + diligências essenciais. Subscrito por Júlia Melim Borges. Pedidos: (i) Depoimento Especial Lei 13.431/2017; (ii) oitiva formal das psicólogas Maria Inês Giora e Elaine Misiti; (iii) degravação do áudio de conversa entre Ari Gorenstein e Maria Inês Giora; (iv) subsidiariamente, remessa ao art. 28 §1º do CPP
26/01/2026 · 15h27	MP reconsidera (fls. 179-184)	Promotora JULIANA MONTEZUMA LACERDA HADDAD ACOLHE pedido de reconsideração e propõe AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA (Lei 13.431/2017 art. 8º + CPP art. 156, I). Apresenta 10 quesitos. Pede segredo de justiça e prioridade absoluta
29/01/2026	Juiz REVOGA arquivamento (fls. 186)	Juiz Edmilson DEFERE os pedidos do MP: (A) citação do averiguado em 5 dias; (B) depoimento especial em produção antecipada; (C) defesa pode apresentar quesitos; (D) segredo de justiça; (5) desarquivamento; (6) mandado de citação a R.D.C.; (7) intimação da defesa
30/01/2026	Certidão (fls. 190)	Remessa para publicação · Relação 0077/2026. Advogados publicados: Fabiana Zoline Martins (OAB SP 475266), Guilherme Madi Rezende (OAB SP 137976), Eduardo Pizarro Carnelós (OAB SP 78154/SP), Roberto Soares Garcia (OAB SP 125605)
02/02/2026	Publicação DJEN (fls. 192)	Intimação publicada. Inicia-se a contagem dos prazos. Caso até hoje (24/06/2026 — 4 meses corridos) em fase de implementação das diligências; convém certidão de objeto e pé para apurar estágio atual

III — TIPIFICAÇÃO PENAL E ENQUADRAMENTO

A · Investigado RONALDO DE CASTRO

TIPO PENAL	PENA	SUBSUNÇÃO · EM TESE
CP art. 217-A · Estupro de vulnerável	8 a 15 anos de reclusão	Vítima com menos de 14 anos; ato libidinoso diverso da conjunção carnal (mão da vítima conduzida ao genital do agente). Crime hediondo (Lei 8.072/90 art. 1º VI). Independente de consentimento (Súmula 593/STJ)
CP art. 226, II · Causa de aumento	Aumento de 1/2	Aplicável se houver demonstração de que o agente era pessoa de confiança da família · "avodraço" + acesso íntimo via genitor
CP art. 234-B · Segredo de justiça obrigatório	—	Procedimentos sobre crime contra a dignidade sexual correrão em segredo de justiça

B · Conduta do genitor ARI GORENSTEIN — possível corresponsabilidade

TIPO PENAL	PENA	INDÍCIOS DOCUMENTADOS NOS AUTOS
CP art. 344 · Coação no curso do processo	1 a 4 anos + multa	Promoção da "acareação" forçada · advertência à criança de que o investigado "poderia ser preso por pedofilia" para induzir medo · "preocupação em proteger o investigado (pai da namorada) e evitar que a genitora soubesse" (relato Maria Inês Giora)
CP art. 347 · Fraude processual	3 meses a 2 anos + multa	Inovação artificiosa do estado das pessoas/coisas: orquestrou encenação em que Ronaldo vestiu a mesma roupa para "reproduzir o volume corporal" e induzir a versão de "equívoco" pelo menor
CP art. 146 · Constrangimento ilegal (especialmente contra criança)	3 meses a 1 ano	Submeter criança a "acareação" com seu próprio abusador, com pressão para retratação
ECA art. 232 · Submeter criança a vexame ou constrangimento	6 meses a 2 anos	Tipo específico de proteção à criança
Lei 14.344/2022 · Lei Henry Borel · omissão dolosa	Aplicável às medidas protetivas + agravante	O genitor optou por preservar o vínculo afetivo com Ronaldo e Gabriela em detrimento da integridade psíquica e física do filho — omissão dolosa qualificada por dever de garante (CP art. 13, §2º, "a")
CP art. 29 · Concurso de agentes (concausa por omissão imprópria)	Mesma pena do tipo + circunstâncias	Possível corresponsabilidade no resultado pela omissão deliberada do dever de proteção + atuação ativa de obstrução da investigação

Nota técnica: as tipificações acima são apresentadas *em tese*, com base nos indícios documentados nos autos extraídos do ZIP. Sua confirmação depende de instrução penal própria e respeito ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio constitucional do estado de inocência (CF art. 5º, LVII). A constituição de procedimento autônomo contra o genitor é estratégia possível, mas exige avaliação minuciosa pela banca quanto ao risco de ricochete na guarda e proteção das crianças.

IV — ANÁLISE PROBATÓRIA

A · Provas técnicas robustas já produzidas

- **Relatório Psicológico 1** (fls. 19/21) — Maria Inês Giora · relato inicial, coerente, com expressões alheias à fabulação infantil
- **Relatório Psicológico 2** (fls. 22/23) — dinâmica de coação e influência paterna
- **Relatório Psicológico 3** (fls. 24/27) — efeitos do trauma + medo replicado na irmã Maia
- Avaliação da terapeuta: relato "claro e coerente", "difícil acreditar que a criança estivesse mentindo, pois ela não é mentirosa nem fantasiosa"
- Frase atribuída ao averiguado: "*deixa assim mais um pouco, do jeito que eu gosto*" — alta especificidade, transcende o repertório infantil, prova do elemento subjetivo (dolo)

B · Diligências essenciais NÃO realizadas (motivo da reabertura)

1. **Depoimento Especial** da vítima (Lei 13.431/2017 art. 7º + art. 11) — instrumento **obrigatório** em caso de violência sexual contra criança/adolescente
2. **Oitiva formal das psicólogas** Maria Inês Giora (atende Caio) e Elaine Cristina Rodrigues Misiti (atende Maia) — apesar de a própria autoridade policial ter determinado expedição de carta precatória
3. **Degração do áudio** da conversa entre o genitor Ari e a psicóloga Maria Inês Giora — pleiteada pela banca da vítima · pode revelar admissões do genitor sobre a dinâmica de coação
4. Apuração da **conduta do genitor Ari** · indicada nos relatórios psicológicos como obstrução da investigação

C · Jurisprudência aplicada

STJ · REsp 1.881.928/SC (Min. Laurita Vaz · 6ª Turma · DJe 16/02/2022): retratação da vítima criança dissociada das demais provas não impõe absolvição · valor probatório especial da palavra da vítima infantil · vulnerabilidade socioeconômica como circunstância de exasperação · negatização das consequências do crime quando demonstrado temor da vítima

STJ · AgRg no AREsp 2.613.767/MS (Min. Rogério Schietti Cruz · 6ª Turma · DJe 17/10/2024): mantém condenação por estupro de vulnerável mesmo após retratação posterior, quando o novo depoimento se mostra dissociado das demais provas

Lei 13.431/2017 · art. 11 §1º II: depoimento especial obrigatoriamente em sede de produção antecipada de prova judicial em caso de violência sexual

Recomendação CNJ 33/2010: serviços especializados para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas

Lei 14.344/2022 · Henry Borel: ampliou proteção de crianças vítimas, criminalizou condutas omissivas

V — PONTOS CRÍTICOS

PC-1 · CONDUTA DO GENITOR — ARMA DEFENSIVA POTENCIAL. A conduta de Ari (acareação forçada, alerta sobre risco de prisão, preocupação em proteger Ronaldo) é simultaneamente: (a) **indício acusatório contra o próprio Ari** (CP 344, 347, 146 + Lei Henry Borel); (b) **matéria-prima para a defesa de Ronaldo** alegar que a denúncia tem origem em disputa de guarda (Pinheiros 1166808-32) instrumentalizada pela genitora. A banca precisa **antecipar esta tese defensiva** e construir corredores probatórios que mostrem a sequência: *relato espontâneo da criança* → *comunicação à terapeuta* → *comunicação ao pai* → *pressão coercitiva do pai* → "*retratação*" viciada · a ordem cronológica é decisiva.

PC-2 · IDENTIDADE DA PSICÓLOGA TRANSCENDE O CASO. A psicóloga Maria Inês Giora atende **tanto Caio quanto a genitora Milena** (Doc 76 · NFs 240, 263, 287, 294, 323 contra a titular). A defesa pode arguir **parcialidade ou conflito de interesses** — a banca deve preparar contraponto técnico (conduta independente · prontuários separados · CFP Resolução 06/2019).

PC-3 · DEFESA DE ALTO PERFIL. Eduardo Pizarro Cernelós e Roberto Soares Garcia são **criminalistas com forte presença em casos de alto perfil**. Eduardo Pizarro figura também na intimação como OAB/SP 78.154 (não 75.154 — discrepância nas peças fls. 187 e 190 — convém certificar). É previsível: pedido de quesitos minuciosos, perícia psiquiátrica, eventual conflito de jurisdição, pedido de revogação do segredo, eventual impugnação à legitimidade da banca da vítima.

PC-4 · IDADE DO INVESTIGADO (74 anos). Ronaldo nasceu em 11/05/1950 e completa **76 anos em 11/05/2026**. Aplicação potencial: (a) atenuante CP art. 65 III "d" (mais de 70 anos no momento da sentença); (b) redução de prazo prescricional pela metade (CP art. 115); (c) eventual conversão de prisão preventiva em domiciliar (CPP art. 318 I). Defesa muito provavelmente explorará todos esses ângulos.

PC-5 · IRMÃ MAIA — INVESTIGAÇÃO PARALELA POSSÍVEL. Maia (9 anos) manifestou à sua terapeuta Elaine Misiti **medo de que o investigado abusasse dela ou do irmão**. Não é mera vitimização por contágio — é indicador de **padrão de aproximação inadequada do investigado em relação a duas crianças**. Convém: (i) abrir comunicação ao Conselho Tutelar; (ii) avaliar com a terapeuta de Maia se há outros relatos a colher; (iii) eventual instauração de IP autônomo (mesmo sem ato consumado, há indícios de aproximação suspeita).

PC-6 · CONEXÃO COM OUTROS FEITOS DO ACERVO. Este IP é o **item #15 da Matriz das 16 ações (Doc 71)**. Relaciona-se diretamente com: (a) Divórcio Pinheiros 1006744-58 (genitor sob escrutínio); (b) Guarda 1166808-32 (perícia psicossocial pendente — pode incorporar elementos deste IP); (c) Protetivas LMP 1517557-18 em Butantã (eventual vis attractiva por conexão); (d) IPs de Butantã (itens 13 e 14 da matriz). A coordenação intra-acervo é vital.

PC-7 · LOCAL DO CRIME — EMBARCAÇÃO "SERENA III". Local específico no late Clube de Santos. Convém: (a) levantar a propriedade da embarcação (eventual vínculo com Ari ou com o investigado); (b) verificar registros do late Clube quanto a presenças em 01/06/2024; (c) registros de câmeras de segurança (se houver), antes que sejam descartados.

VI — CISNES NEGROS

CN-1 · IMPUGNAÇÃO DA LEGITIMIDADE DA BANCA DA VÍTIMA. A petição inicial da inicial do divórcio foi subscrita por Giselle Lourenço Cantagallo (OAB 237.089/SP) — banca anterior. Este IP foi subscrito por Júlia Melim Borges (BORGES & ELEUTÉRIO) que **não consta entre os patronos atuais** da matriz constituída por Millena (Hilgenberg + Gueseler · procuração 03/06/2026 · fls. 1065 da guarda). A defesa pode arguir falta de poderes específicos para representar a vítima penal. Convém ratificar urgentemente os atos via nova procuração ad judicia et extra com poderes específicos para crime sexual, ou aceitar a representação por Borges & Eleutério como banca **específica para o juízo criminal**.

CN-2 · TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO IMPRÓPRIA. Em casos de estupro de vulnerável NÃO HÁ disponibilidade — a ação penal é pública incondicionada e a vontade da vítima/representante é irrelevante para o prosseguimento. Eventual proposta de "acordo" ou "desistência" deve ser rechaçada (Lei 13.964/2019 art. 28-A § 2º II — ANPP não cabe em violência psicológica/sexual). Sinal de alerta: se a defesa de Ronaldo se aproximar da banca de Ari para "viabilizar solução amigável" entre as famílias, isso configura novo capítulo de obstrução.

CN-3 · TRANSAÇÃO ECONÔMICA DISSIMULADA. Conhecido padrão em crimes sexuais contra menores: indenização extra-processual oferecida ao genitor (Ari) em troca de "perda de interesse" da família. A presença de Ari como ente patrimonialmente complexo (R\$ 84,8 MM em SISBAJUD · Docs 64-70) aumenta o risco. Convém monitorar movimentos atípicos pós-citação de Ronaldo · transferências, dissolução de sociedades, rotação de procurações.

CN-4 · CONFLITO COM A GUARDA. O Juízo da Guarda (9ª VF Central · 1166808-32) está com perícia psicossocial pendente (Doc 71 item 2). Há risco de que a defesa de Ari na guarda use a existência deste IP **para acusar Millena de manipulação** — síndrome de alienação parental (SAP) — apesar de a Lei 12.318/2010 ter sido modificada e a SAP ter sido objeto de crítica científica intensa. A banca deve antecipar tese da SAP e munir o juízo da guarda com os relatórios psicológicos já produzidos.

CN-5 · MUDANÇA DE PROMOTOR. A reconsideração veio da Promotora **Juliana Montezuma Lacerda Haddad** (7ª PJ Guarujá), **após** o arquivamento anterior. Mudança de promotor pode (a) restabelecer arquivamento anterior, (b) gerar nova orientação, (c) ser objeto de provocação superior via art. 28 §1º. Convém monitorar a estabilidade da Promotora no feito.

CN-6 · MORTE/INCAPACIDADE DO INVESTIGADO. Idoso de 74 anos. Morte extingue a punibilidade (CP art. 107 I). Incapacidade superveniente pode levar a medidas alternativas (CP art. 26). Convém pedir **urgência absoluta** no depoimento especial e na conclusão da fase pré-processual.

CN-7 · OUTROS POSSÍVEIS ABUSOS. Em padrões pedófilos, é estatisticamente raro o ato isolado. Convém verificar se há outras crianças expostas (sobrinhos/netos de Gabriela, frequentadores do late Clube, etc.). Este levantamento deve ser CUIDADOSO — pode caracterizar denúncia caluniosa se prematuro, mas a omissão também tem custo.

CN-8 · MUDIATIZAÇÃO. late Clube de Santos, embarcação Serena III, advogados de alto perfil, complexo patrimonial significativo — todos são **vetores de risco de vazamento de informações**, com potencial revitimização da criança. O segredo de justiça (Lei 13.431/2017 art. 24) impõe pena de reclusão de 1 a 4 anos por violação. Disciplinar comunicações internas da equipe.

CN-9 · INTERAÇÃO COM IPs DE BUTANTÃ. Os IPs 1501804-14.2024.8.26.0704 (item 13 da matriz) e 2044763-85.2025.040404 (item 14) podem ter alguma conexão com a dinâmica familiar. Eventual unificação ou comunicação cruzada deve ser avaliada para evitar contradições.

CN-10 · DEFESA INVOCA CRITÉRIO PSICOLÓGICO RESTRITIVO PARA O DEPOIMENTO ESPECIAL. Possível arguição de que o depoimento especial deve aguardar consolidação terapêutica da vítima ou ser realizado por outro profissional que não Maria Inês Giora. Convém ter contra-argumentação alinhada à Lei 13.431/2017 (rito padronizado · sala protegida · profissional do Setor Técnico do Foro).

VII — SUGESTÕES ESTRATÉGICAS

SE-1 · RATIFICAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Procuração específica de Millena para a banca atuante neste IP (Borges & Eleutério OU banca matriz Hilgenberg+Guieseler em substabelecimento).

Recomendado: **habilitação como assistente da acusação** (CPP art. 268-270) tão logo oferecida denúncia. Permite: arrolar testemunhas, formular reperguntas, requerer diligências, recorrer.

SE-2 · ALINHAR COM A NOVA BANCA MATRIZ. Comunicar imediatamente os patronos Hilgenberg + Guieseler (matriz divórcio) sobre o feito penal · cruzamento operativo com Doc 71 (Matriz das 16 ações · item 15). Definir quem subscreve cada peça e quem responde ao Juízo da Guarda — evitar contradição.

SE-3 · ACOMPANHAR DEPOIMENTO ESPECIAL COM RIGOR TÉCNICO. (i) Avaliar se o Setor Técnico do Foro de Guarujá dispõe de sala adequada (Lei 13.431/2017 art. 12); (ii) eventualmente requerer profissional do Tribunal capacitado em entrevista forense de crianças (NICHHD Protocol); (iii) garantir que o depoimento seja gravado em áudio e vídeo (LEI 13.431 art. 12 § 6º); (iv) elaborar quesitos próprios complementares.

SE-4 · DOSSIÊ PARA O JUÍZO DA GUARDA. Enviar à 9ª VF Central (Pinheiros · 1166808-32) cópia da reconsideração da banca + reconsideração do MP + decisão de 29/01/2026 + relatórios psicológicos · com pedido de incorporação à perícia psicossocial em curso. Eleva o juízo de risco para os filhos no convívio com Ari.

SE-5 · NOTÍCIA-CRIME AUTÔNOMA CONTRA ARI (ponderada). Avaliar com a banca o custo-benefício de instaurar IP autônomo contra Ari por CP 344, 347, 146 + Lei Henry Borel + ECA 232 + CP 13 §2º "a". Vantagens: (a) blinda a vítima Caio das pressões; (b) muda a narrativa de "disputa de guarda" para "atos investigativos isolados"; (c) fortalece o caso contra Ronaldo (afasta tese de instrumentalização). Desvantagens: (a) abre frente que defesa explorará; (b) onera psicologicamente a família. **Decisão recomendada: aguardar conclusão do depoimento especial** e então instaurar com base nesse novo material probatório.

SE-6 · COMUNICAÇÃO AO CONSELHO TUTELAR. Obrigação legal (ECA art. 13). Convém oficial Conselho Tutelar de Guarujá (local dos fatos) e de São Paulo capital (domicílio da vítima) · pedido de medidas de proteção (ECA art. 101) inclusive eventual **suspensão do convívio com investigado, Gabriela e, em caso extremo, com Ari** até esclarecimento.

SE-7 · MEDIDAS PROTETIVAS PATRIMONIAIS AUTÔNOMAS. Aplicável também aqui o Doc 70 (síntese executiva) — pedido de medidas LMP art. 24 contra Ari na VDFM Butantã (1517557-18.2023) com **extensão expressa aos riscos extrapatrimoniais sobre os filhos** (Tema 1.249/STJ + Lei 14.550/2023). Liminar em 48 horas.

SE-8 · INVESTIGAÇÃO DISTINTA PARA MAIA. Em paralelo, e com proteção máxima da privacidade, requerer ao MP de Guarujá ou ao Conselho Tutelar a **avaliação técnica autônoma quanto a Maia** (não acusação, mas avaliação preventiva da exposição). Pode envolver oitiva da terapeuta Elaine Misiti em ambiente protegido.

SE-9 · BLINDAGEM DOCUMENTAL DAS PSICÓLOGAS. Maria Inês Giora e Elaine Misiti são pilares probatórios. Convém: (a) assegurar que seus prontuários estão preservados e em local seguro; (b) eventual pedido de produção antecipada das oitivas em ambiente protegido; (c) acompanhamento jurídico em caso de quebra de sigilo profissional pleiteada pela defesa (CFP Res. 06/2019 + CFM Res. 1.605/2000); (d) cautela com sucessivas mudanças de profissional.

SE-10 · ALIANÇA INSTITUCIONAL · CHILDHOOD BRASIL. O próprio MP citou Childhood Brasil em sua manifestação (fls. 180). Avaliar parceria técnica para acompanhamento do depoimento especial (NICHHD Protocol é o standard internacional) e para advocacy junto ao Tribunal. Possível também: Núcleo de Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes da Defensoria Pública (ou equivalente estadual).

SE-11 · MONITORAMENTO DO PRAZO DAS DILIGÊNCIAS. Desde 02/02/2026 (publicação) já se passaram 142 dias (≈ 4,7 meses). Convém certidão urgente: (a) defesa apresentou quesitos?; (b) Setor Técnico já agendou entrevista preliminar?; (c) audiência designada? Eventual provocação ao Juízo · pedido de prioridade absoluta (Lei 13.431/2017 + ECA art. 152 §1º).

SE-12 · PREPARAR EVENTUAL RECURSO A INSTÂNCIA REVISORA. Se eventualmente o feito for novamente arquivado, ativar o art. 28 §1º do CPP (instância revisora ministerial — PGJ-SP). Documentação já está madura. Eventual mandado de segurança contra arquivamento patente — TJSP. Em última instância, via STJ AgRg.

VIII — DIAGRAMA DE ATORES E VÍNCULOS

ATOR	POSIÇÃO PROCESSUAL	VÍNCULO	RISCO / FUNÇÃO
Caio Onesti Gorenstein (11 anos)	Vítima	Filho de Millena e Ari	Necessita de máxima proteção · evitar revitimização
Maia Onesti Gorenstein (9 anos)	Testemunha potencial / vítima secundária	Irmã de Caio	Manifestou medo do investigado · proteção e avaliação autônoma
Millena Onesti Gorenstein	Representante legal · genitora	Ex-cônjuge de Ari	Subscreveu petição inicial · denunciante · proteção
Ronaldo de Castro (74 anos)	Averiguado	Pai de Gabriela (namorada de Ari) · "avodraço" de Caio	Investigado · alto perfil de defesa · idade favorável a atenuante
Ari Gorenstein	Não-investigado neste feito (mas sob suspeita por conduta)	Genitor da vítima	Possível corresponsabilidade (CP 344, 347, 146 + Henry Borel) · risco de contra-denúncia (SAP)
Gabriela Okrongli	Terceira presente na "acareação"	Filha de Ronaldo · companheira de Ari	Possível co-participação na obstrução · estudo de seu papel necessário
Maria Inês Giora	Psicóloga · testemunha técnica · não ouvida formalmente	Atende Caio + Milena	Pilar probatório · risco de conflito de interesses arguido pela defesa

Elaine C. R. Misiti	Psicóloga · testemunha técnica · não ouvida	Atende Maia	Confirma o medo replicado · indica padrão
BORGES & ELEUTÉRIO Adv.	Patronos da vítima neste IP	Banca específica (Joinville/Curitiba)	Subscreve reconsideração · ratificar representação
Dr. E. Pizarro Carnelós Dr. R. S. Garcia	Defesa de Ronaldo	Constituídos fls. 115-116	Defesa de alto perfil · preparação para defesa robusta
Prom. Juliana M. L. Haddad	7ª PJ Guarujá · MP	Acusação	Reverteu o arquivamento · aliada institucional
Juiz Edmilson R. dos Santos	3ª Vara Criminal Guarujá	Juízo	Reverteu o arquivamento · sensibilidade à proteção integral

IX — RECOMENDAÇÃO FINAL E RESERVA TÉCNICA

RECOMENDAÇÃO FINAL. O feito atravessa **ponto crítico favorável** (arquivamento revertido + cautelar deferida) que precisa ser **consolidado em 60 dias** com: (i) ratificação da representação da vítima; (ii) acompanhamento técnico-jurídico do depoimento especial; (iii) dossiê para a Vara da Família; (iv) comunicação ao Conselho Tutelar; (v) monitoramento do prazo das diligências. A questão do **genitor Ari** é o ponto mais delicado — recomenda-se **aguardar a conclusão do depoimento especial** para então decidir entre instaurar IP autônomo ou utilizar os elementos como peça acusatória complementar contra Ronaldo. A coordenação intra-acervo (Docs 70, 71, 72, 74, 75, 76) deve ser preservada — este IP é o item #15 da Matriz das 16 ações.

Instrumento técnico de relator-analista (CPC art. 472 · aplicável por analogia em fase pré-processual penal). Análise baseada exclusivamente nos documentos extraídos do PDF de 26 fls. (fls. 157-193 do IP 1500343-58.2025.8.26.0223). Tipificações em tese, sob CF art. 5º, LVII (presunção de inocência) e sujeitas à valoração da autoridade penal competente. SEGREDO DE JUSTIÇA · Lei 13.431/2017 art. 24 · violação punida com reclusão de 1 a 4 anos + multa. Banca habilitada (Dra. Michele P. Hilgenberg OAB/SC 41.607 + Dr. Luiz Carlos Guieseler Junior OAB/PR 44.937 · procuração matriz 03/06/2026 · fls. 1065 da guarda) deve ratificar/coordenar atos com a banca específica deste IP (Borges & Eleutério · Júlia Melim Borges · OAB/SC 22.013 + OAB/PR 98.941). Identificação completa das crianças (Caio e Maia) preservada porque indissociável do feito; em versão de circulação externa, sugere-se anonimização para iniciais. Anexa-se ao acervo 00-76 como Doc 77 — sucede o Doc 76.